

ROHANI BINTI JAMIL AHMAD

lwn

RUZAIN WELSON BIN ABDULLAH

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, Y.A.A Datuk Aidi bin Hj Mokhtar (Pengerusi), Y.A Prof Adjung Dato' Dr. Hj. Mohd Naim bin Hj Mokhtar (Ahli Panel), Y.A Tuan Hj. Mohd Amran bin Mat Zain (Ahli Panel), Y.A , Pada 17 April 2018]

Kes Rayuan No. 10000-023-0038-2017

[Dalam Perkara; Tuntutan Nafkah Tertunggak Isteri Seksyen 70 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Selangor) 2003]

Peguam Syarie Perayu : *Encik Juraish bin Kamaruddin daripada Tetuan Juraish Syariah & Associates.*

Peguam Syarie Responden : *Encik Sahrudin bin Samsuddin daripada Tetuan Din Samsuddin & Associates*

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu kes rayuan yang telah difailkan oleh Perayu terhadap sebahagian daripada keputusan YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam di dalam kes no : 10100-023-0047-2015 yang diputuskan bertarikh 4 April 2017 di mana YA Hakim Bicara telah memerintahkan seperti berikut;-

i. Mahkamah memerintahkan bahawa Defendan membayar tunggakan nafkah isteri sebanyak RM16,499.53 sahaja iaitu:-

- a) Nafkah makan dan minum sebanyak RM 3960.00
- b) Nafkah tempat tinggal berbentuk bil-bil utility sebanyak RM721.48 (RM486.35 + RM235.13)
- c) Nafkah pakaian sebanyak RM1,400.00 dan
- d) Nafkah perubatan sebanyak RM10,418.05

ii. Plaintiff hendaklah memulangkan semula sebarang cincin emas bertahtakan berlian dan sepasang subang emas pusaka ibu Defendan. Sekiranya Plaintiff telah menjual barang-barang kemas tersebut kepada Defendan berdasarkan nilai semasa dan dibayar kepada Defendan dalam tempoh 6 bulan dari tarikh perintah/penghakiman ini dikeluarkan.

[2] Perayu telah tidak berpuashati dengan keputusan YA Hakim Bicara tersebut dan telah menfailkan Notis Rayuan pada 13/4/2017 dan menfailkan alasan rayuannya pada 28/6/2017 dengan memplidkan 13 alasan rayuan di muka surat 331 Rekod Rayuan sebagaimana yang berikut:-

- i. Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang kerana tidak mengambil kira kadar nafkah makanan lengkap (makruf) dan mencukupi (kifayah) untuk Perayu yang tertunggak dari Ogos 2013 hingga Ogos 2014 sepatutnya melebihi kadar RM10.00.
- ii. Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang kerana tidak mengambil kira amaun bil-bil cukai taksiran, bil-bil cukai tanah dan bil-bil penyelenggaraan bagi rumah kelamin

di Apartment Amazing Height sebagai nafkah tertunggak berkaitan tempat tinggal yang perlu dibayar oleh Responden kepada Perayu.

- iii. Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang kerana tidak mengambil kira amaun bil-bil cukai taksiran, bil-bil cukai tanah, bil caj penukaran meter air dan bil pembaikan saluran paip bagi rumah kelamin di Taman Bertek Indah sebagai nafkah tertunggak berkaitan tempat tinggal yang perlu dibayar oleh Responden kepada Perayu.
- iv. Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang kerana tidak mengambil kira kaedah pengiraan secara purata atau kaedah pengiraan lain dalam menentukan amaun tunggakan bil elektrik dan bil air bagi kedua-dua rumah kelamin yang tidak dikemukakan resit sepanjang tempoh yang didakwa oleh Perayu sedangkan Respondan telah mengakui Perayu yang membayar bil elektrik dan bil air sepanjang tempoh tersebut.
- v. Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang kerana tidak mengambil kira kadar nafkah pakaian wanita yang lengkap (makruf) dan mencukupi (kifayah) untuk Perayu yang tertunggak dalam tempoh perkahwinan sebanyak 14 pasang pakaian yang sepatutnya melebihi kadar RM100.00 sepasang atau sepersalinan lengkap.
- vi. Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang kerana menolak tuntutan kos perubatan/rawatan alternatif yang dijalani oleh Perayu dalam tempoh perkahwinan disebabkan tiada bukti dokumentar atau saksi sedangkan Responden mengakui bahawa Responden sendiri membawa Perayu mendapatkan rawatan tersebut dan kos rawatan tersebut boleh ditaksirkan

dengan cara anggaran yang munasabah kerana sememangnya ia tidak dikeluarkan resit.

- vii. Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang kerana menolak tuntutan kos bersalin 2 orang anak Perayu di Klinik swasta disebabkan tiada sokongan bukti dokumentar, sedangkan kos bersalin tersebut boleh ditaksirkan secara anggaran dan di dalam sijil kelahiran anak-anak tersebut jelas tercatat tempat bersalin tersebut dan Responden sendiri mengakui membawa Perayu bersalin di Klinik swasta tersebut.
- viii. Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang kerana menolak tuntutan kos bayaran upah bidan untuk mengurut selepas bersalin anak pertama Perayu, sedangkan kos tersebut adalah keperluan mengikut uruf dan boleh ditaksirkan secara anggaran kerana sememangnya ia tidak dikeluarkan resit.
- ix. Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta, undang-undang dan hukum syarak kerana menolak tuntutan kos pengguguran janin yang dialami oleh Perayu dalam tempoh perkahwinan sedangkan terdapat resit yang sah dikeluarkan oleh pengamal perubatan bertauliah membuktikan perbuatan pengguguran janin tersebut adalah dibuat mengikut undang-undang dan tidak menyalahi hukum syarak.
- x. Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta kerana gagal mengenalpasti spesifikasi sebenar barang yang dituntut oleh Responden dalam tuntutan balas yang dokatakan sebagai sebutuk cincin emas bertatahkan berlian tetapi sebenarnya ia hanyalah sebutuk cincin emas bertatahkan mutiara.

- xi. Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi hukum syarak kerana menerima tuntutan balas Responden dengan mengarahkan sumpah ke atas Responden, sedangkan sumpah nafi sepatutnya diminta kepada Perayu selaku pihak mudaa 'alaih dalam tuntutan balas tersebut dan Mahkamah sepatutnya menolak tuntutan balas Responden tersebut yang tidak disokong dengan bukti.
- xii. Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang kerana menerima tuntutan balas Responden sekaligus mengiktiraf barang kemas tersebut sebagai harta pusaka ibu Responden sedangkan tiada bukti dokumentar bahawa barang kemas tersebut termasuk dalam harta pusaka ibu Responden dan tiada bukti pengagihan barang kemas tersebut diberikan dari harta ibu Responden kepada Responden (lelaki) yang mana pada zahirnya menyalahi uruf dan perlu ditolak melainkan dibuktikan sebaliknya.
- xiii. Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang kerana tidak membuat sebarang perintah mengenai kos sedangkan relif berkaitan kos guaman Perayu telah dipohon oleh Perayu di dalam Penyataan Tuntutan.

FAKTA KES

[3] Perayu adalah bekas isteri kepada Responden. Perayu dan Responden telah bernikah pada 28.12.1996 di daerah Klang, Selangor kemudiannya bercerai dengan talak dua pada 13.10.2004. Perayu dan Responden telah bernikah semula pada 25.8.2005 dan telah bercerai dengan talak kali ketiga pada 12.8.2014. Hasil perkahwinan tersebut, Perayu dan Responden telah dikurniakan dua (2) orang anak perempuan.

[4] Pada 26.1.2015, Perayu telah memfailkan tuntutan tunggakan isteri di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam yang merangkumi nafkah tempat tinggal berjumlah RM24,472.13, nafkah makanan berjumlah RM9,750.00, nafkah pakaian berjumlah RM3080.00 dan nafkah perubatan berjumlah RM18,838.05 yang menjadikan jumlah keseluruhan nafkah tertunggak Perayu adalah **RM56,140.18**.

[5] Responden pula telah mengemukakan tuntutan balas memohon supaya Perayu memulangkan semula sebarang cincin emas bertatahkan mutiara dan sepasang subang emas milik mendiang ibu Responden dengan mendakwa bahawa barang-barang kemas tersebut merupakan harta pusaka mendiang ibu Responden yang diberi pinjam kepada Perayu untuk memakainya. Responden juga memohon sekiranya Perayu telah menjual barang-barang kemas tersebut, Perayu dikehendaki membayar nilai barang-barang kemas tersebut kepada Responden.

[6] Perayu telah memfailkan Notis Rayuan pada 13.4.2017 merayu terhadap sebahagian daripada penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah tersebut khususnya di perenggan 2 dan perenggan 4. Perayu juga merayu kerana tiada penghakiman mengenai kos guaman Perayu/Plaintif.

[7] Setelah kami meneliti Alasan Rayuan, Rekod-Rekod Rayuan dan hujah-hujah yang difailkan oleh kedua-dua pihak, terdapat 6 (enam) isu yang perlu diputuskan, iaitu:-

- i. Isu kadar nafkah makanan yang lengkap (makruf) dan mencukupi (kifayah)
- ii. Sama ada bayaran bil-bil cukai taksiran, bil-bil cukai tanah dan bil penyelenggaraan rumah termasuk dalam nafkah tertunggak berkaitan tempat tinggal
- iii. Isu samada kadar kos kesihatan meliputi perubatan, rawatan alternatif, kos bersalin dan penyakit yang dihadapi oleh Perayu

- iv. Isu kadar nafkah pakaian yang lengkap dan mencukupi yang telah tertunggak
- v. Isu pemulangan sebarang cincin emas bertahtakan mutiara/berlian dan sepasang subang emas milik mendiang ibu Responden.
- vi. Isu tuntutan kos guaman Perayu.

i. Isu kadar nafkah makanan yang lengkap (makruf) dan mencukupi (kifayah)

[8] Dalam alasan penghakiman di muka surat 312 perenggan 21 Rekod Rayuan, Yang Arif Hakim Bicara menyatakan bahawa:-

“Dalam hal ini, Mahkamah bersetuju bahawa purata sehari makan adalah sebanyak 3 kali sehari merangkumi makan, sarapan, makan tengahari, dan makan malam. Namun jika dilihat kos makan Plaintiff untuk sehari adalah agak tinggi. Oleh itu, Mahkamah hanya boleh mempertimbangkan kadar makan sebanyak RM10.00 sehari yang mana jumlah keseluruhannya sebanyak RM3,960.00 sahaja (13 bulan = 396 hari).

[9] Perayu menghujahkan bahawa menurut uruf dan adat kebiasaan perbelanjaan untuk Perayu sebanyak RM10.00 sehari yang diputuskan oleh Yang Arif Hakim Bicara adalah tidak mencukupi untuk tiga (3) kali makan meliputi sarapan pagi, makan tengahari dan makan malam termasuk minuman, lauk pauk serta sayur-sayuran yang lengkap. Perayu dalam hujahnya juga menyatakan bahawa kos tunggakan nafkah makanan yang dituntut oleh Perayu (dari Ogos 2013 hingga Ogos 2014) sebanyak RM750.00 sebulan atau purata RM25.00 sehari boleh dikatakan munasabah dan sejajar dengan kos sara hidup pada waktu itu.

[10] Responden menghujahkan sangat setuju dengan alasan Hakim Tinggi Syariah Shah Alam yang menolak tuntutan Plaintiff kerana tidak berjaya membuktikan bagi kadar nafkah yang sebenar bagi makan dan minum Perayu.

[11] Merujuk kepada keterangan Responden di halaman 193 Rekod Rayuan, Responden menyatakan bahawa perbelanjaan makanannya adalah sebanyak RM720.00 sebulan dengan memperuntukkan sebanyak RM8.00 untuk sekali makan. Responden menyatakan bahawa beliau makan 3 kali sehari. Oleh itu perbelanjaan makan Responden dalam sehari adalah sebanyak RM24.00.

[12] Dr. Wahbah Az-Zuhaily di dalam kitabnya Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh, Jilid 7, terjemahan oleh Ahmad Shahbari Salamon et. al, 2005, Fiqh & Perundangan Islam. Jilid VII, hlm. 987 menyatakan bahawa ;

"Nafkah makanan dinilai mengikut adat kebiasaan dalam negeri atau perbezaan tempat, masa dan suasana tentang mahal murah, untuk orang muda atau orang tua pada musim sejuk dan musim panas. Ulama' Shafie berpendapat bahawa ditentukan nafkah makanan bijirin mengikut kadar tertentu mengikut keadaan kewangan suami sama ada senang atau susah, kerana kadar kifarat yang minimum dibayar oleh seseorang ialah satu cupak bijirin. Allah swt. mengira pembiayaan nafkah kepada ahli keluarga sebagai kifarat"

[13] Berdasarkan keterangan Responden dalam keterangan afidavit di muka surat 194, jumlah pendapatan Responden adalah RM 6,397.00. Responden mempunyai seorang isteri dan 2 orang anak. Ibu bapanya telahpun meninggal dunia (perenggan no. 14 muka surat 50 Rekod Rayuan). Jelas di sini menunjukkan bahawa Responden bukanlah seorang yang susah kerana pendapatan tersebut boleh dikategorikan sebagai sederhana.

[14] Kami berpendapat, YA Hakim Bicara telah terkhilaf kerana menetapkan kadar nafkah makan dan minum untuk Perayu sebanyak RM10.00 sehari atau menyamai RM3.33 untuk sekali makan kerana kadar tersebut tidak selari dengan keperluan dan kecukupan Perayu dan tidak seimbang dengan kadar nafkah makanan yang dibelanjakan untuk diri Responden.

[15] Pada dapatan kami, walaupun Perayu gagal mengemukakan bukti perbelanjaan makan dan minum, namun ianya bukanlah halangan kepada Yang Arif Hakim Bicara untuk berijtihad dengan mengambilkira keperluan, kecukupan dan kadar semasa yang sewajarnya dalam memutuskan amaun yang sesuai. Yang Arif Hakim Bicara sepatutnya menetapkan nafkah makanan untuk Perayu dengan kadar yang lebih tinggi daripada RM10.00 atau hampir menyamai kadar RM24.00 sehari seperti mana yang dibelanjakan untuk diri Responden. Berdasarkan sebuah hadis :-

عن معاوية القشيري قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فقلت : ما تقول في نسائنا ؟ قال : أطعموهن مما تأكلون واكسوهن مما تكتسبن و لا تضربوهن و لا تقبحوهن

Ertinya: Dari Muawiyah al-qusyairi berkata: "Saya datang kepada Rasulullah s.a.w lalu saya bertanya, bagaimana pandanganmu Ya Rasulullah tentang isteri-isteri kami?" Sabdanya: "Berilah mereka makan dari makanan yang kamu makan, berilah mereka pakaian dari yang kamu pakai, janganlah kamu pukul mereka dan jangan pula kamu buruk-burukkan mereka". (H.R Abu Daud)

Dapatlah difahami berdasarkan hadis tersebut, pemberian kadar nafkah kepada isteri adalah didasari dengan kadar penggunaan harian suami. Justeru itu, pada hemat kami, penetapan sebanyak RM10.00 sehari sebagai nafkah makan minum Perayu adalah terlalu kecil. Setelah kami

meneliti rekod rayuan, kami menerima hujah Perayu dan memutuskan kos nafkah makan minum adalah sebanyak **RM 24 sehari x 13 bulan (396 hari)** berjumlah **RM 9,504.00**

ii. Sama ada bayaran bil-bil cukai taksiran, bil-bil cukai tanah dan bil penyelenggaraan rumah termasuk dalam nafkah tertunggak berkaitan tempat tinggal .

[16] Sebelum kami mengulas isu ini, berdasarkan penelitian Rekod Rayuan, kami dapati Perayu dalam keterangan utamanya mengakui bahawa Responden ada menyediakan nafkah tempat tinggal iaitu:-

- i. Sebuah rumah beralamat Blok A-3-10, Apartment Amazing Height, Jalan Sungai Udang Kara, 41250, Klang Selangor yang menjadi rumah kelamin pihak-pihak semasa perkahwinan kali kedua dari tempoh September 2005 hingga sekitar bulan Januari 2010.
- ii. No. 58, Jalan Serampang 2, Taman Bertek Indah, 41100, Klang Selangor sejak Januari 2010 hingga Ogos 2014.

[17] Namun Perayu menuntut bil-bil cukai taksiran, bil-bil cukai tanah dan bil-bil penyelenggaraan bagi kedua-dua rumah tersebut.

[18] Perayu dalam hujahnya menyatakan Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang kerana tidak mengambil kira amaun bil-bil cukai taksiran, bil-bil cukai tanah dan bil-bil penyelenggaraan bagi rumah kelamin di Apartment Amazing Height dan di Taman Bertek Indah sebagai nafkah tertunggak berkaitan tempat tinggal yang perlu dibayar oleh Responden kepada Perayu. Berikut adalah senarai cukai-cukai yang ditanggung oleh Perayu:-

Apartment Amazing Height

Bil	Perkara	Jumlah
1	Cukai taksiran Majlis Perbandaran Klang sebanyak RM 163.80 setahunx 4 tahun 5 bulan (Sep 2005-Januari 2010)	723.45
2	Cukai Tanah Pejabat Tanah Daerah Klang sebanyak RM50.00 setahun x4 tahun 5bulan (Sep 2005-Januari 2010)	220.83
5	Bil servis maintainance rumah secara purata RM82.50x53 bulan (dari sep 2005-Januari 2010)	4372.50
6	Upah kontraktor untuk membekal dan memasang lampu, 2 unit kipas dan2 unit penghawa dingin beserta pendawaian	3000.00

Taman Bertek Indah

Bil	Perkara	Jumlah
1	Cukai taksiran Majlis Perbandaran Klang sebanyak RM 208.00 setahunx 4 tahun 8 bulan (2010-Ogos 2014)	970.66
2	Cukai Tanah Pejabat Tanah Daerah Klang sebanyak RM50.00 setahun x5 tahun (2010-Ogos 2014)	233.33
6	Cagran akaun bekalan air syabas Sdn Bhd pada 24/12/2009 (rujuk dokumen kes m/s 99 Rekod Rayuan)	100.00
7	Caj pemasangan dan penukaran meter air pada	30.00

	24/1/2009	
8	Kos pembaikan saluran paip air pada Ogos 2014 (sebelum bercerai)	300.00

[19] Merujuk kepada alasan penghakiman di muka surat 315 Rekod Rayuan, Yang Arif Hakim Bicara menyatakan bahawa:

“Mahkamah mendapati apartment ini juga merupakan harta yang menjadi pertikaian dalam kes harta sepencarian di antara Plaintiff dan Defendan. Mahkamah berpendapat tuntutan berupa cukai di item 1 dan 2, tuntutan servis maintenance di item 5 dan kos upah kontraktor di item 6 wajar dijadikan sandaran sebagai sumbangan langsung Plaintiff dalam kes harta sepencarian dan bukannya dalam kes tunggakan nafkah”.

[20] Seterusnya merujuk kepada alasan penghakiman di muka surat 317 Rekod Rayuan, Yang Arif Hakim Bicara menyatakan bahawa:

“Mahkamah mendapati rumah Taman Bertek Indah ini juga merupakan harta yang menjadi pertikaian dalam kes harta sepencarian di antara Plaintiff dan Defendan. Mahkamah juga berpendapat tuntutan Plaintiff di item 1 dan 2 berbentuk bayaran cukai, dan lain-lain bayaran di item 6, 7 dan 8 wajar dikemukakan dalam tuntutan harta sepencarian sebagai sumbangan langsung Plaintiff bukan dituntut sebagai tunggakan dalam kes ini”.

[21] Perayu berhujah bahawa bayaran cukai taksiran, cukai tanah dan bil-bil penyelenggaraan bagi kedua-dua rumah adalah sebahagian daripada nafkah tempat tinggal Perayu. Justeru ia boleh dituntut dalam tunggakan nafkah isteri. Kos tersebut adalah dikira sebagai perbelanjaan utiliti bagi tempat tinggal atau kos belanja hangus yang tiada kaitan

dengan pemerolehan harta sepencarian kerana sekiranya rumah tersebut telah menjadi milik penuh atau selesai bayaran pembiayaan bank, bayaran cukai dan penyelenggaraan tersebut masih lagi perlu dibayar setiap bulan atau tahun dan ia masih tetap berada di bawah tanggungan pihak suami.

[22] Kami bersetuju dengan rujukan kes Perayu dalam *Noorain bt Ahmad lawan Dato, Dr, Ir. Abdul Rashid bin Maidin (JH JLD 41, Bhg 1, 2015)* yang belum diakaskan oleh Hakim Rayuan Syariah di mana Yang Arif Hakim Bicara menyatakan bahawa :

“Berdasarkan dari keterangan Plaintiff Mahkamah telah menganggarkan tunggakan nafkah yang boleh dituntut mengikut uruf kelaziman perbelanjaan yang meliputi makan minum, penjagaan diri, tempat tinggal sedia ada selama 20 bulan bermula dari tarikh pengabaian Defendan adalah seperti berikut:- makan mikum RM600, alatan penjagaan diri RM400, tempat tinggal dan utiliti RM1000=RM2000 sebulan x 20 bulan=RM40,000.00

Perbelanjaan harian, api, air dan kediaman dibayar sendiri oleh Plaintiff dan itu adalah tanggungjawab Defendan maka ianya menjadi hutang dan tidak gugur kecuali ditunaikan atau dilupuskan oleh Plaintiff. Ini berdasarkan pendapat para ulamak Mazhab Syafie dan Hanbali yang disebut oleh Karim Zaidan dalam kitabnya Äl-Mufasssal Fi Ahka Al-Marah Wa Al-Bait Al-Muslim Fi Syariah Islamiyyah cetakan 1 tahun 1993 Muassasatul Risalah Beirut juz 7 m.s 178”.

[23] Seterusnya merujuk kepada alasan penghakiman Yang Arif Hakim Bicara di halaman 315 Rekod Rayuan bahawa :

“Mahkamah berpuashati hanya mempertimbangkan bayaran balik elektrik dan air yang dikemukakan resit sahaja tanpa mengambilkira

dakwaan bayaran bulan-bulan yang lain dengan hanya dikira secara purata semata”.

[24] Perayu menghujahkan bahawa Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta kerana hanya mengambil kira tunggakan bil air dan eletrik bagi bulan yang disertakan resit sahaja tetapi mengenepikan tunggakan bil bagi bulan yang tidak disertakan resit sedangkan terdapat pengakuan yang jelas dari Responden ketika soal balas pada 10/1/2017 (rujukan halaman 208 Rekod Rayuan) bahawa hanya Perayu yang membayar bil utiliti sepanjang tempoh perkahwinan:-

“Bil utiliti, cukai-cukai semua Plaintiff bayar”.

[25] Kami bersetuju dengan Perayu di dalam isu ini bahawa bil-bil tersebut adalah termasuk dalam nafkah tertunggak yang wajib ke atas Responden. Namun setelah meneliti penghujahan dan Rekod Rayuan, kami mendapati bahawa YA Hakim Bicara tidak terkhilaf apabila membenarkan tuntutan ini setakat jumlah yang dapat dibuktikan oleh Perayu melalui dokumen resit-resit sahaja. Oleh yang demikian, rayuan Perayu di dalam isu ini adalah ditolak.

iii. Isu sama ada kadar kos kesihatan meliputi perubatan, rawatan alternatif, kos bersalin dan penyakit yang dihadapi oleh Perayu

[26] Perayu dalam hujahnya menyatakan bahawa Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang kerana menolak tuntutan kos perubatan/rawatan alternatif yang dijalani oleh Perayu dalam tempoh perkahwinan disebabkan tiada bukti dokumentar atau saksi sedangkan Resonden mengakui bahawa Responden sendiri membawa Perayu mendapatkan rawatan tersebut dan kos rawatan tersebut boleh ditaksirkan dengan cara anggaran yang munasabah kerana sememangnya ia tidak dikeluarkan resit.

[27] Merujuk kepada alasan penghakiman Yang Arif Hakim Bicara di muka surat 323 Rekod Rayuan

“Namun begitu, berkaitan item 3 iaitu pembayaran kos perubatan alternatif untuk rawatan penyakit yang dihadapi oleh Plaintiff sepanjang tempoh perkahwinan iaitu sebanyak RM5270.00 tidak dapat dipertimbangan oleh Mahkamah memandangkan tuntutan tersen

but tidak disokong dengan mana-mana bukti dokumentar atau saksi”.

[28] Perayu menghujahkan bahawa tuntutan perayu tidak perlu dibuktikan kerana ia telah diakui oleh Responden di dalam pembelaan di perenggan 17, Responden mengakui fakta bahawa Perayu ada menjalani rawatan tersebut. (rujuk muka surat 16 Rekod Rayuan)

“Defendan mengakui perenggan 15 setakat mana wujudnya penyakit-penyakit yang dihadapi Plaintiff dalam tempoh perkahwinan dan wujudnya fakta Plaintiff ada menjalani rawatan untuk penyakit-penyakit tersebut. Defendan menafikan selebihnya dan meletakkan Plaintiff di atas beban bukti yang kukuh”

[29] Peraju juga berhujah bahawa Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang kerana menolak tuntutan kos bersalin 2 orang anak Perayu di Klinik swasta disebabkan tiada sokongan bukti dokumentar, sedangkan kos bersalin tersebut boleh ditaksirkan secara anggaran dan di dalam sijil kelahiran anak-anak tersebut jelas tercatat tempat bersalin tersebut dan Responden sendiri mengakui membawa Perayu bersalin di Klinik swasta tersebut.

[30] Dalam alasan penghakiman di muka surat 324 Rekod Rayuan berkaitan bayaran bil hospital bersalin dan ginekologi Yang Arif Hakim Bicara menyatakan:-

“tanpa adanya bukti sokongan, Mahkamah tidak dapat mempertimbangkan tuntutan Plaintiff itu kerana tuntutan tidak jelas”

[31] Seterusnya Perayu juga menyatakan bahawa Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang kerana menolak tuntutan kos bayaran upah bidan untuk mengurut selepas bersalin anak pertama Perayu, sedangkan kos tersebut adalah keperluan mengikut uruf dan boleh ditaksirkan secara anggaran kerana sememangnya ia tidak dikeluarkan resit.

[32] Kami bersetuju dengan Perayu di dalam isu ini bahawa bil-bil tersebut adalah termasuk dalam nafkah tertunggak yang wajib ke atas Responden. Setelah meneliti penghujahan dan Rekod Rayuan, kami mendapati bahawa YA Hakim Bicara tidak terkhilaf apabila membenarkan tuntutan ini setakat jumlah yang dapat dibuktikan oleh Perayu melalui dokumen resit-resit sahaja. Oleh yang demikian, rayuan Perayu di dalam isu ini adalah ditolak.

iv. Isu kadar nafkah pakaian yang lengkap dan mencukupi yang telah tertunggak

[33] Perayu dalam hujahnya menyatakan bahawa Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang kerana tidak mengambil kira kadar nafkah pakaian wanita yang lengkap (makruf) dan mencukupi (kifayah) untuk Perayu yang tertunggak dalam tempoh perkahwinan sebanyak 14 pasang pakaian yang sepatutnya melebihi kadar RM100.00 sepasang atau sepersalinan lengkap. Kos tersebut juga tidak termasuk untuk tudung, anak tudung, kerongsang, stokin, kasut, kain dalam serta pakaian dalam di mana merupakan sepersalinan lengkap untuk seorang wanita muslimah menurut uruf setempat dan semestinya melebihi kos RM100.00.

[34] Merujuk alasan penghakiman perenggan no. 36 muka surat 319 Rekod Rayuan Yang Arif Hakim Bicara menyatakan bahawa kos yang dituntut sebanyak RM220 sepasang pakaian adalah kurang munasabah kerana kos sepasang pakaian yang lengkap masih boleh dibeli dengan harga yang kurang daripada RM220.00

[35] Merujuk kepada pandangan fuqaha yang menerangkan tentang kewajipan memberi nafkah pakaian kepada isteri di dalam tempoh perkahwinan sebagaimana dijelaskan oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaily di dalam kitabnya Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh, Jilid 7, terjemahan oleh Ahmad Shahbari Salamon et. al, 2005, Fiqh & Perundangan Islam. Jilid VII, hlm. 991 menyatakan bahawa ;

“Ulama’ Shafie dan Hanbali berpendapat nafkah pakaian dibiayai oleh suami dalam tempoh enam bulan sekali kerana pada urufnya pakaian ditukar dalam tempoh ini. Jika pakaian rosak sebelum habis tempoh masa ini, suami tidak wajib menggantikannya sebagaimana tidak wajib menggantikan makanan apabila ia habis sebelum waktu satu hari”

[36] Mahkamah merujuk kepada kitab Al-Iqna’ Fi Hal Al-Alfaz Abi Suja’, Jilid 2 yang menjelaskan bahawa ;

“Sebagai standard umum bahawa pakaian bagi wanita (isteri) setiap enam bulan harus membeli sehelai baju, seluar dalam, seluar panjang, tudung dan kasut” [Kitab Al-Iqna’, Terjemahan Jahabersa, Juzu’ 1-2, halaman 814].

[37] Justeru berdasarkan dalil di atas dapatlah disimpulkan bahawa keperluan pakaian wanita menurut uruf (makruf) dan kifayah bagi seorang isteri adalah meliputi sehelai baju, seluar dalam, seluar panjang, tudung dan kasut. Persoalannya sekarang, berapakah jumlah nilai satu pasang pakaian yang perlu disediakan oleh Responden untuk keperluan Perayu ?

[38] Berkenaan isu kos pakaian ini, kami tidak mempunyai sebab untuk mencampuri perintah yang dibuat oleh YA Hakim Bicara. Kos pakaian ini adalah tertakluk kepada budibicara Mahkamah dengan mengambilkira hal keadaan semasa Perayu. Pada hemat kami, kos yang diberikan oleh YA Hakim Bicara adalah munasabah dan tidaklah terlalu rendah ataupun terlalu tinggi. Adalah amat sukar untuk mentaksirkan kos pakaian ini jika Perayu tidak mengemukakan dokumen sokongan seperti resit

v. Isu Sama ada tuntutan balas defendan berhubung pemulangan sebarang cincin emas bertahtakan mutiara/berlian dan sepasang subang emas milik mendiang ibu Responden boleh diterima atau tidak.

[39] Perayu dalam hujahnya menyatakan bahawa Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang kerana menerima tuntutan balas Responden sekaligus mengiktiraf barang kemas tersebut sebagai harta pusaka ibu Responden sedangkan tiada bukti dokumentar bahawa barang kemas tersebut termasuk dalam harta pusaka ibu Responden dan tiada bukti pengagihan barang kemas tersebut diberikan dari harta ibu Responden kepada Responden (lelaki) yang mana pada zahirnya menyalahi uruf dan perlu ditolak melainkan dibuktikan sebaliknya.

[40] Pihak Responden beranggapan isu ini telahpun diputuskan seadilnya kepada pihak-pihak setelah Mahkamah mengarahkan Responden bersumpah.

[41] Merujuk kepada alasan penghakiman Yang Arif Hakim Bicara perenggan 49 muka surat 325 Rekod Rayuan, berdasarkan keterangan Plaintiff/Perayu dan Defendan/Responden berkaitan barang-barang kemas yang dituntut oleh Defendan/Responden ini, maka mahkamah dapati kedua-dua pihak tidak memberikan keterangan yang jelas atau

mendatangkan mana-mana saksi yang menyokong berhubung barang-barang kemas tersebut maka Yang Arif Hakim Bicara telah meminta Responden bersumpah bahawa Defendan tidak pernah menghibahkan barang-barang kemas tersebut kepada Perayu bagi menyokong dakwaannya berdasarkan hadis Rasulullah saw yang menyatakan:

"البينة على المدعى واليمين على من انكر"

"Maksudnya: Keterangan atas yang mendakwa dan sumpah atas yang engkar"

[42] Kami bersetuju dengan hujah Perayu bahawa di dalam tuntutan cincin ini, Perayu adalah al-muddaá alaih di mana barang yang dituntut tersebut adalah berada dalam milikan Perayu. YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila memerintahkan Responden bersumpah sedangkan Responden adalah al-muddaí. Sumpah nafi menurut Hukum Syarak adalah hak al-muddaá alaih. Kami menerima rayuan Perayu di dalam isu ini dan perintah YA Hakim Bicara berkaitan adalah dibatalkan.

vi. Sama ada kos guaman wajar dikenakan ke atas Responden

[43] Perayu dalam hujahnya menyatakan bahawa Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang kerana tidak membuat sebarang perintah mengenai kos sedangkan relif berkaitan kos guaman Perayu telah dipohon oleh Perayu di dalam Penyataan Tuntutan.

[44] Responden pula menghujahkan ia merupakan suatu tuntutan yang tidak munasabah terhadap Responden dan bersifat prejudis kerana alasan-alasan yang dikemukakan terhadap perkara yang ditolak di Mahkamah Tinggi adalah disebabkan Perayu sendiri tidak mendatangkan saksi atau bukti sokongan terhadap dakwaannya dan

kebanyakkan perkiraan perbelanjaan adalah bersifat andaian dan jangkaan pihak Perayu sahaja.

[45] YA Hakim Bicara telah tidak membuat apa-apa perintah tentang kos. Pada hemat kami, tiada sebarang kekhilafan yang telah dibuat oleh YA Hakim Bicara. Rayuan Perayu di dalam isu ini adalah ditolak dan Kami memutuskan kos guaman ini adalah ditanggung oleh pihak-pihak.

KEPUTUSAN

SETELAH kami meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan dan Hujah Pihak-Pihak, maka dengan ini kami memutuskan seperti berikut:-

1. Mahkamah meluluskan rayuan Perayu berhubung dengan nafkah makan dan minum dan memerintahkan Responden membayar makan dan minum sebanyak **RM 24 sehari x 13 bulan (396 hari)** berjumlah **RM 9,504.00**
2. Rayuan-rayuan lain berkaitan dengan nafkah tertunggak isteri seperti bayaran bil-bil utiliti, pakaian dan kos perubatan/rawatan alternatif adalah **DITOLAK** dan perintah Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam dalam kes no : 10100-023-0047-2015 no. 2 (ii),(iii dan (iv) adalah dikekalkan .
3. Perintah no. 4 Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam dalam kes no : 10100-023-0047-2015 **DIBATALKAN**.
4. Tuntutan kos guaman yang tuntutan oleh Perayu **DITOLAK**.

Dibaca dan ditandatangani oleh:-

-
1. **YA PROF ADJUNG DATO' DR HJ MOHD NAIM BIN HJ MOKHTAR**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

-
2. **YA TUAN HJ AMRAN BIN MOHD ZAIN**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



1

2